



FOCUS – Le patronyme, le *middle name* et le postnom en droit étranger

Les registres/actes d'état civil belges prévoient uniquement un champ « nom de famille » et un champ « prénoms ». Compte tenu de cette limitation et afin de respecter les règles étrangères en la matière, où faut-il enregistrer le patronyme, le *middle name* et le postnom ? Avec le nom ou avec les prénoms ?

TABLE DES MATIÈRES

1. LE PATRONYME.....	2
A. De quoi s'agit-il ?	2
B. Comment l'enregistrer dans les registres/actes belges de l'état civil ?	2
2. LE <i>MIDDLE NAME</i> PHILIPPIN	3
A. De quoi s'agit-il ?	3
B. Comment l'enregistrer dans les registres/actes belges de l'état civil ?	3
3. LE POSTNOM CONGOLAIS.....	4
A. De quoi s'agit-il ?	4
B. Comment l'enregistrer dans les registres/actes belges de l'état civil ?	4

Remarque générale

Le nom et le prénom d'une personne sont déterminés selon son **droit national**.

La base légale est l'**article 37 du Code de droit international privé** : « *La détermination du nom et des prénoms d'une personne est régie par le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité* ».

Autrement dit, il faut **toujours vérifier ce que dit le droit national de l'intéressé**.

1. LE PATRONYME

A. DE QUOI S'AGIT-IL ?

Le patronyme est un **dérivé du nom du père**. Il apparaît chez des personnes originaires de l'ancien Bloc de l'Est. Le patronyme est formé sur la base du prénom du père suivi de "ev", "ov" ou "vitch"... pour les garçons ; pour les filles, ce sera le plus souvent "eva" ou "ovna".

Exemples :

- En **Russie, Ukraine, et Belarus**, le patronyme est obligatoire dans tous les documents officiels.
Pour un père nommé Ivan :
Fils : Ivanovitch
Fille : Ivanovna
- Dans les pays d'Asie centrale ex-soviétiques (**Kazakhstan, Ouzbékistan**, etc.), le patronyme existe aussi, souvent en "ovitch" / "ovna", parfois avec des variantes locales.
- En **Bulgarie**, le patronyme existe aussi, généralement avec les suffixes "ov" / "ova".
- En Roumanie, le patronyme a existé mais n'est plus utilisé comme élément obligatoire du nom.

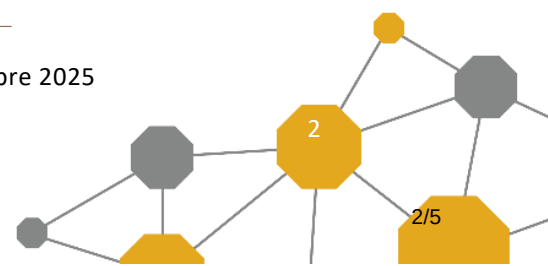
B. COMMENT L'ENREGISTRER DANS LES REGISTRES/ACTES BELGES DE L'ÉTAT CIVIL ?

Si un patronyme figure dans l'acte de naissance étranger et sur le document d'identité national, il doit être mentionné dans les registres de la population. L'acte de naissance est la seule source authentique permettant de déterminer le nom. Le nom figurant dans l'acte de naissance doit être considéré comme le nom correct, même s'il diffère du nom mentionné sur le passeport.

Il est recommandé de **reprendre le patronyme** dans les actes et documents belges en tant que deuxième prénom si vous les établissez sur la base des actes authentiques étrangers, d'après le service Droit de la famille et Etat civil au SPF Justice. Si les actes comportant le patronyme sont enregistrés dans le BAEC, le RN sera également modifié.

Les [instructions générales concernant la tenue des registres de la population](#) (version du 17 juillet 2025) indiquent également que « **le patronyme (ou le « nom du père ») est un ajout au prénom** ».

Exemple :



- Une personne russe est inscrite au registre national sans patronyme parce que celui-ci ne figure pas en caractères latins sur le passeport russe, mais il figure bel et bien sur l'acte russe de naissance et d'autres actes russes de l'état civil. Son RN pourra être modifié sur base de l'acte de naissance mentionnant le patronyme.

2. LE *MIDDLE NAME* PHILIPPIN

A. DE QUOI S'AGIT-IL ?

En droit philippin, le *middle name* est une partie de l'identité utilisée **pour indiquer le nom de jeune fille de la mère**.

Comme beaucoup de personnes peuvent avoir le même prénom et nom de famille, le *middle name* aide à distinguer légalement les individus.

Exemple :

- Mère : Maria Santos Cruz
Père : Juan Dela Cruz
Enfant : Ana **Santos** Dela Cruz

B. COMMENT L'ENREGISTRER DANS LES REGISTRES/ACTES BELGES DE L'ÉTAT CIVIL ?

La **Commission permanente de l'état civil** (CPEC) a rendu un avis sur cette question le 11 février 2025 ([AVIS CPEC/2025/001](#)).

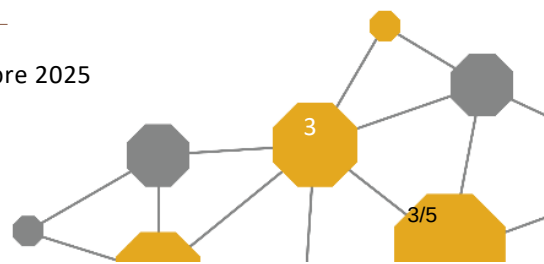
Cet avis rappelle que le contenu du droit du nom étranger doit être respecté le plus possible (art. 37 du Code de droit international privé).

Mais qu'il convient de fournir des **solutions pragmatiques et cohérentes**, parce que si l'on inclut d'autres éléments de noms étrangers que ceux appartenant strictement au nom de famille dans le champ « nom de famille », des problèmes se poseront lors de la dévolution du nom de famille à la génération suivante.

Il faut aussi tendre vers l'uniformité dans la BAEC et dans le registre national.

L'enregistrement du *middle name* philippin dans tous les registres/actes belges de l'état civil doit donc s'effectuer de manière uniforme, c'est-à-dire **comme dernier prénom** et pas comme élément du nom de famille.

La CPEC attire également l'attention sur le changement de nom de la femme de nationalité philippine lors du mariage.



L'épouse peut choisir de prendre le nom de famille de son conjoint ou de conserver son nom de jeune fille.

Si elle opte pour le nom de famille du conjoint, **son nom de jeune fille devient son *middle name***.
Le nom devient alors :

→ nom de famille de l'époux + *middle name* (qui change, passant du nom de la mère au nom de jeune fille de l'épouse).

Par conséquent :

- Lors d'un mariage en Belgique, l'officier de l'état civil doit mentionner le changement de nom et de prénom dans l'acte de mariage.
- Lors d'un mariage à l'étranger, il est possible que l'éventuel changement de nom et de prénom ne ressorte pas de l'acte de mariage étranger. Dans ce cas, l'officier de l'état civil doit établir un acte de changement de nom et de prénom.

A noter aussi : les [instructions générales concernant la tenue des registres de la population](#), dans leur dernière version datée du 17 juillet 2025, **renvoient à la recommandation de la CPEC** (alors que les versions précédentes de ces instructions générales conseillaient de joindre le *middle name* au nom de famille).

3. LE POSTNOM CONGOLAIS

A. DE QUOI S'AGIT-IL ?

Tout Congolais (République démocratique du Congo) est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Il est constitué du prénom, du nom et du postnom.

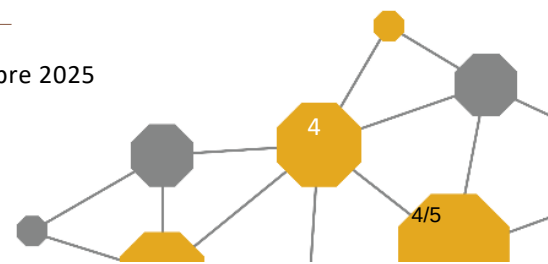
Le postnom a des fonctions culturelles, identitaires ou familiales.

Selon l'**article 56 du Code de la Famille** de la RDC, « l'ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables » : autrement dit, l'ordre 'prénom – nom – postnom' (ordre tel que déclaré à l'état civil) ne peut pas être changé.

B. COMMENT L'ENREGISTRER DANS LES REGISTRES/ACTES BELGES DE L'ÉTAT CIVIL ?

Les **instructions générales relatives à la tenue des registres de la population** sont muettes sur le postnom.

FOCUS – Le patronyme, le *middle name* et le postnom en droit étranger – décembre 2025



La [circulaire du 19 décembre 2023](#) relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil en fait mention, mais se borne à indiquer à ce propos : « il est conseillé d'avoir une interprétation aussi proche que possible du droit national de la personne concernée ».

Que dit le Code de la Famille de RDC ?

Article 56

Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier.

Le prénom, le nom et le postnom constituent les éléments du nom. L'ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables.

Article 57

Si les personnes d'une même famille ont le même nom, elles sont tenues de s'adjoindre des éléments complémentaires différents.

Article 58

Les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur.

Article 59

L'enfant porte dans l'acte de naissance le nom choisi par ses parents. Si le père de l'enfant n'est pas connu ou lorsque l'enfant a été désavoué, l'enfant porte le nom choisi par la mère.

Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

En droit congolais, le postnom n'est donc pas un prénom.

On notera également qu'il n'y a **pas de transmission automatique du nom de famille des parents à l'enfant**. En RDC, le nom est choisi **librement** par les parents.

Selon la lecture du Code de la famille de RDC, **le postnom devrait donc être enregistré selon l'ordre dans lequel il a été déclaré. La plupart du temps, le postnom est placé après le nom.**

La Commission permanente de l'état civil doit se prononcer prochainement sur cette question.

